

1501385-25.2020.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Cléverson de Araujo
Comarca: Piracaia
Foro: Foro de Piracaia
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 19/01/2022
... 04/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracaia
1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-4036-7250, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1501385-25.2020.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1501385-25.2020.8.26.0545
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor:
Justiça Pública
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público denunciou o acusado, porque teria entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2020, em hora e local incerto, adquirido em proveito próprio, uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, de placas FJU-3467, avaliada em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que sabia ser produto de crime e pertencia à vítima T.A.P. Além disso em data anterior aos fatos, na Estrada Municipal Caio Matias Franco, 51, Arpuí, nessa cidade e Comarca de Piracaia, teria cultivado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, três plantas de "maconha" (Cannabis Sativa L), uma delas pesando 140g, outra pesando 2.356g e a última com peso de 1.068g, que constituem matéria-prima para a preparação de drogas.

Segundo o apurado, no dia 14 de dezembro de 2020, Maicon Moreira Santos furtou a motocicleta da vítima. Em seguida, fez contato com o acusado, que comprou o veículo por R\$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e o restante pela entrega de um aparelho celular. No dia seguinte o furtador foi identificado nas câmeras de segurança e encontrado pela Polícia Militar,

oportunidade em que noticiou a venda do bem ao acusado. Os policiais se dirigiram até a casa do acusado e o encontraram desmontando a motocicleta, ocasião em que tentou fugir, mas foi detido. Os policiais encontraram no local três pés de maconha plantados em vasos. O réu admitiu que sabia da origem criminosa do bem.

Após a apresentação (fls. 158/160) a denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021 (fls. 167/168). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, a vítima e interrogado o acusado. Ao final as partes apresentaram suas manifestações de maneira oral, tendo o Ministério Público postulado a condenação nos termos da denúncia, com majoração da pena pela quantidade da droga apreendida e a defesa postulou a falta de interesse de agir por ausência de proposta de acordo de não persecução penal, bem como sustenta que a quantidade da droga não é significativa e que o gênero das plantas encontradas não é feminino, de sorte que não se prestam a produzir drogas (fls. 218)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, autos de constatação preliminar (fls. 21/22), fotografias de fls. 38/48 e laudo químico toxicológico de fls. 112/114.

O réu, em seu interrogatório, admitiu que comprou a moto sem placa, mas não sabia que era furtada, inclusive recebeu documentação da moto. Não desconfiou porque achou que era uma moto velha. Admite que plantou os pés de maconha por curiosidade, mas não se destinava nem à venda e nem ao uso.

A vítima disse que teve a motocicleta furtada na frente de sua loja em Bom Jesus dos Perdões. A moto foi levada até Piracaia, tendo os policiais encontrado a moto com alguns pés de maconha, com uma pessoa que não conhece.

O policial Romário disse que policiais de outra cidade detiveram o furtador de uma moto, que indicou a quem vendeu e que a pessoa residia em Piracaia. Os policiais se dirigiram ao endereço indicado e o acusado foi encontrado desmontando a motocicleta. Ao ver os policiais ele tentou fugir, mas foi detido em uma matagal. Na casa do acusado ainda foram encontrados pés de maconha plantados em baldes, que ele relatou se destinar ao consumo e venda a amigos. A placa da moto não foi encontrada, mas o veículo foi identificado pela numeração do chassi. Na mesma linha o relato dos policiais Serafim e Alisson, que atuaram na detenção do furtador.

Vale ressaltar, aqui, a importância das diligências policiais para a solução de casos desta natureza, bem como a credibilidade que deve ser conferida às suas declarações, sobretudo pelo fato de que não se apurou de maneira concreta qualquer interesse deles em prejudicar os réus. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS EM FACE DO ACERVO DA PROVA (...) (TJSP; Apelação 0004292-03.2014.8.26.0272; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 04/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena-base, no entanto, mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial fechado mantido - Réu reincidente específico - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0025787-12.2016.8.26.0506; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara

de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 02/05/2018)

No mesmo sentido o Colendo STJ:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. (...) (STJ - HC 404507 / PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Conforme se infere dos autos a não há dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. A moto foi furtada em um dia e, no dia seguinte, apreendida em posse do acusado. Ele alega que não sabia da origem ilícita mas admite que a motocicleta não tinha placas.

A sua declaração de que recebeu documentação da motocicleta não é verossímil já que o veículo foi furtado no mesmo dia em que ele o adquiriu, não havendo tempo hábil para que o vendedor tivesse falsificado documentos para forjar legitimidade ao negócio.

Também não prospera a tese de que achou que não tinha placas por ser velha, já que o ano da moto é 2015 e mesmo veículos antigos possuem documentação.

Além disso tudo, os policiais disseram que o viram desmontando a motocicleta, o que, alienado ao baixo preço pago, indica a clara ciência de que sabia que o veículo tinha origem criminosa. A condenação pela receptação é medida de rigor.

Sobre o plantio da droga, pondero que a tese do acusado de que a plantou só por curiosidade não tem um mínimo de verossimilhança. Assim como não se pode acolher a tese defensiva de que é apenas um desvairo decorrente da jovialidade do réu, afinal de contas trata-se de pessoa maior, capaz, imputável e no pleno gozo de faculdades mentais, de sorte que deve ser responsabilizado por seus atos.

A alegação de que o gênero da planta descaracterizaria o crime não pode ser acolhida. A resolução 372 de 15.04.2020, da ANVISA em vigor da dada dos fatos e que identifica as substâncias psicotrópicas inclui no item 139 o tetrahydrocannabinol (THC) como substâncias proibida. O laudo de fls. 112/14 identificou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) nas plantas, de sorte que ainda que fossem do gênero masculino (circunstância essa não provada nos autos), ela contém o princípio ativo proibido.

Sobre a quantia da droga, embora a defesa tenha certa razão da ponderação de que o peso indicado na denúncia deve ser relativizado, já que foi pesada a planta completa com caule, raízes e terra (vide fotos de fls. 38/40), também não se pode perder de vista que não se trata de uma pequena planta que abastecesse o vício de uma única pessoa. Aliás, as fotografias de fls. 41/42 e 47/48 indicam que o cultivo do autor não é modesto.

Além da vitalidade de sua plantação, ainda há a admissão aos policiais de que cedia a erva e mudas a terceiro, o que caracteriza o tráfico descrito na denúncia. Assim. A condenação por tal delito também é medida de rigor. Passo, pois, à dosimetria.

Na fixação da pena-base, a luz do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, não vislumbro qualquer circunstância judicial desfavorável, razão pela qual entendo

como sendo suficiente para a reprovação dos crimes no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa pela receptação e 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa pelo tráfico, ambas as multas no mínimo legal

Na segunda fase de fixação da pena, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa verifico a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas. O acusado é primário, não registra antecedentes criminais. Ademais, o cultivo de drogas reconhecido nesse feito, embora seja bem maior que o suficiente para uma única pessoa, é modesto e feito de forma bastante amadora (em baldes, como se vê na fotografias de fls. 41/42 e 47/48 a indicar que o acusado não integra organização criminosa.

Promovo, pois, a redução de sua pena em 2/3, de maneira a atingir o valor final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa para o tráfico.

Somadas as penas pelo concurso material, a pena final atinge 02 (dois) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias multa

O regime inicial para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando a pena aplicada e as condições judiciais favoráveis, deve ser o regime inicial aberto e lhe concedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Nessa linha:

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. DROGA APREENDIDA: QUANTIDADE NÃO ACENTUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, TAL COMO APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REGIME ABERTO. ADEQUADO E SUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. (STF - HC 177335, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, c.c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à exasperação da pena-base - Impossibilidade - Ausência de motivação idônea a justificar o aumento - Quantidade de drogas que não se mostra exorbitante (7,35 g cocaína) - Não incidência do art. 42 da Lei de Drogas - Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Inadmissibilidade - Presentes os requisitos legais - Adequado o patamar de redução de 2/3, ante a quantidade módica de drogas apreendidas (7.35 g de cocaína) - Regime inicial aberto mantido - Réu primário - Exclusão da substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Admissibilidade - Reprovabilidade da conduta considerada (art. 44, III) - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500300-04.2019.8.26.0621; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cachoeira Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, o pedido da ação penal para, condenando DOUGLAS DE AGUIAR RODRIGUES como incurso no art. 33, §§ 1º, inciso II e 4º, da Lei n.º 11.343/06 e 180 do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 02 (dois) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 176 (cento e setenta e seis) dias multa, fixado o o valor do dia multa no mínimo legal.

Ademais, SUBSTITUO nos termos do artigo 44, §3º do CP, a pena privativa de liberdade do réu, por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade pública a ser definida pelo juízo da execução e por outra pena de multa de igual valor.

Considerando o montante de pena imposto e a substituição por penas alternativas, concedo-lhe o benefício de recorrer dessa sentença em liberdade.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado, devendo ser observada eventual gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e intime-se.

Piracaia, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA